

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 996/2535

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

จำสืบเอกอ้วน กิ่งสิวงษ์ กับพวก

จำเลย

นายสัมพันธ์ นิตยาธารีกุล ทนายจำเลย

ทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยทั้งสามยื่นฎีกา บัดนี้ จำสืบเอกอ้วนกิ่งสิวงษ์ จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตรซึ่งเจ้าพนักงานรับรองสำเนาถูกต้องที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้ โปรดมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นสอบโจทก์แล้ว โจทก์แถลงรับว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมจริง (อันดับ 159)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,83,341,250,253 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 253ประกอบ มาตรา 250 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกคนละ 4 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,83,341,253เป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 253ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 4 ปี นอกจากนี้แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยมีผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้(อันดับ 148,146)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 157)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาสืบหน้า
คดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39(1) ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาสืบหน้า
คดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39(1) ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น